

הכנסת העשרים וחמש

עמיחי אליהו	חברי הכנסת	יוזמים :
לימור סון הר מלך		
איתמר בן גביר		
אופיר כץ		
משה פסל		
יוסף טייב		
יצחק פינדרוס		
מיכאל מרדכי ביטון		
יצחק שמעון וסרלאוף		
בועז ביסמוט		
ששון ששי גואטה		
צביקה פוגל		
אברהם בצלאל		
חווה אתי עטייה		
אלי דלל		
טלי גוטליב		
גלית דיסטל אטבריאן		
אריאל קלנר		
חנוך דב מלביצקי		
משה סעדה		
מישל בוסקילה		
משה רוט		

אליהו רביבו	חברי הכנסת	מצטרפים :
אביחי אברהם בוארון		
סימון מושיאשוילי		
יצחק קרויזר		

5560/25/פ

הצעת חוק להנחלת מורשתו של הרבי מלובביץ' ושל שושלת תנועת חב"ד, התשפ"ה–2025

פרק א': מטרת החוק

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של הרב מנחם מנדל שניאורסון המכונה הרבי מלובביץ' (בחוק זה – הרבי מלובביץ'), ושושלת תנועת חב"ד ; את תרומתו הייחודית של הרבי מלובביץ' לקירוב חלקי החברה הישראלית מתוך אהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, ברוח התורה וההלכה.

פרק ב': פרשנות

הגדרות

2. בחוק זה –

"ארכיון המדינה" – הגנזך כהגדרתו בחוק הארכיונים;

"ארכיון המרכז" – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 20;

"הגנז", "חומר ארכיוני", "מוסד ממוסדות המדינה" – כהגדרתם בחוק הארכיונים;

"חוק הארכיונים" – חוק הארכיונים, התשט"ו–1955¹;

"המוזיאון" – המוזיאון שהוקם לפי סעיף 23;

"המועצה להשכלה גבוהה" ו"מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958²;

"המועצה הציבורית" – המועצה הציבורית שהוקמה לפי סעיף 5;

"המכון" – המכון לחקר מורשת הרבי מלובביץ' ושושלת תנועת חב"ד, שהוקם לפי סעיף 18;

"המרכז" – מרכז להנחלת מורשתו ופועלו של הרבי מלובביץ' ושושלת תנועת חב"ד;

"שושלת תנועת חב"ד" – אדמו"ר הזקן – רבי שניאור זלמן; אדמו"ר האמצעי – רבי דובער; אדמו"ר הצמח-צדק – רבי מנחם מענד; אדמו"ר המהר"ש – רבי שמואל; אדמו"ר הרשב"ב – רבי שלום דובער; אדמו"ר הרי"ף – רבי יוסף יצחק; "השר" – שר המורשת.

פרק ג': המוסדות

סימן א': המרכז, המועצה הציבורית ומנהל המרכז

3. הקמת המרכז מוקם בזה המרכז להנחלת מורשתו ופועלו של הרבי מלובביץ' ושושלת תנועת חב"ד; המרכז יכלול את המכון, ארכיון המרכז והמוזיאון.

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

- מעמד המרכז 4. (א) המרכז יהיה תאגיד, כשיר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
- (ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]³.
- המועצה הציבורית 5. (א) למרכז תהיה מועצה ציבורית בת 13 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:
- (1) ארבעה חברים עובדי המדינה שהם: נציג שיבחר ראש הממשלה מקרב עובדי משרדו, נציג שיבחר השר מקרב עובדי משרדו, נציג שיבחר שר התרבות והספורט מקרב עובדי משרדו, נציג שיבחר שר התפוצות מקרב עובדי משרדו;
 - (2) הגנז, או עובד ארכיון המדינה לפי המלצת הגנז;
 - (3) נציג ציבור שהוא איש אקדמיה בעל ידע ומומחיות בתחום מהתחומים הנוגעים למטרות החוק;
 - (4) שני נציגי ציבור שהם אנשי רוח, רבנים, סופרים בעלי ניסיון או מומחיות בנוגע לפועלו או למורשתו של הרבי מלובביץ';
 - (5) שני נציגים מתנועת נוער או ארגון נוער שעוסקים במסגרת פעילותם בהגשמת מטרות חוק זה;
 - (6) שני נציגי ציבור שעוסקים בהיקף משמעותי בפעולות המגשימות את מטרות חוק זה, או נציג של גוף שעוסק בהיקף משמעותי בפעולות כאמור, ובלבד שהוא תאגיד שהתאגד בישראל;
 - (7) ראש הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז או עובד הרשות המקומית האמורה, לפי המלצת ראש הרשות המקומית.
- (ב) המועצה הציבורית, באישור השר, תמנה מקרב חבריה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע.
- (ג) לא ימונה לחבר המועצה הציבורית מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

תפקידי המועצה
הציבורית

אלה הם תפקידי המועצה הציבורית:

- (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז ולהתוות את קווי פעולתו בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור;
- (2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל ומהמנהל הכללי;
- (3) לאשר את התקציב השנתי של המרכז ואת תוכנית העבודה השנתית שלו ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;
- (4) לפקח על ביצוע תפקידי מנהל המרכז ועל פעולותיו, ובכלל זה לקבל ממנו דוחות על פעילות המרכז;
- (5) למנות מבקר פנימי למרכז, לדון בדוחות שהמבקר הפנימי הגיש ולקבוע מסקנות.

סמכות שיורית

סמכות של המרכז שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המרכז, רשאית המועצה הציבורית להפעילה.

סדרי עבודת
המועצה הציבורית

(א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה, הוא יזמן את הישיבות ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר בשים לב להצעות חברי המועצה; המניין החוקי בישיבות המועצה הציבורית הוא רוב חבריה המכהנים ובהם היושב ראש או ממלא מקומו הקבוע אך לא פחות משבעה חברים.

(ג) החלטות המועצה הציבורית יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש המועצה הציבורית.

(ד) המועצה הציבורית תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה, והמרכז ישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

(ה) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד המורשת.

(ו) בהיעדרו של יושב ראש המועצה הציבורית ימלא את מקומו ממלא מקומו הקבוע, לכל עניין בחוק זה או לפיו.

גמול והחזר הוצאות.⁹ חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך חבר המועצה הציבורית שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך יהיה זכאי לתשלום בעד השתתפות בשיבות המועצה בהתאם להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר החלות לעניין חברי מועצה בתאגידים; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985.⁴

10. תקופת כהונה של חבר המועצה הציבורית תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות; ואולם, חבר המועצה שהתמנה לפי הוראות סעיף 5(א)(3) עד (7), יכול שימונה מחדש לתקופה אחת נוספת, ואפשר למנותו שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה נוספות לאחר ההפסקה כאמור בסעיף זה.

11. הפסקת כהונה לפני תום התקופה והעברה מכהונה (א) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או נציג הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור שמונה לפי סעיף 5(א)(3) עד (7) – הוא התמנה להיות עובד מדינה עובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה הציבורית.

12. תוקף פעולות קיומה של המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדן.

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- מנהל המרכז 13. (א) המועצה הציבורית, באישור השר, תמנה מנהל למרכז.
- (ב) מנהל המרכז ימונה לתקופה של חמש שנים, והמועצה הציבורית רשאית לשוב ולמנותו, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת.
- (ג) המועצה הציבורית, באישור השר ושר האוצר, תקבע את שכרו ותנאי העסקתו של מנהל המרכז.
- תפקידי מנהל המרכז 14. תפקידי מנהל המרכז הם :
- (1) ניהול המרכז, ובכלל זה ניהול המכון, ארכיון המרכז והמוזיאון ;
- (2) יישום החלטות המועצה הציבורית ;
- (3) הכנת תוכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי של המרכז והבאתם לאישור המועצה הציבורית ;
- (4) דיווח למועצה הציבורית על פעילויות המרכז, ובכלל זה על פעילויות המכון, ארכיון המרכז והמוזיאון, וכן הכנת דוח שנתי על הפעילויות כאמור והגשתו למועצה הציבורית ולשר אחת לשנה.
- פקיעת כהונתו של מנהל המרכז 15. (א) מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה :
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה ;
- (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה המכהנים, ובלבד שהחלטה התקבלה בהסכמת שבעה חברים לפחות ;
- (3) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל המרכז.
- (ב) הוגשו נגד מנהל המרכז כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (א)(3) וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, רשאית המועצה, באישור השר, להעבירו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
- (ג) הפסיק מנהל המרכז לכהן לפי הוראות סעיף זה, תפעל המועצה בהתאם להוראות סעיף 13 למינוי מנהל במקומו בהקדם האפשרי.

- מבקר פנימי 16. המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992⁵; המבקר הפנימי יגיש למועצה דוח על ממצאיו.
- ועדת ביקורת 17. (א) המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת ביקורת ובה שלושה חברים, ובלבד שאחד מהם יהיה חבר המועצה מקרב עובדי המדינה או הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז, ושניים מהם יהיו חברי המועצה מקרב הציבור – שאחד מהם יהיה יושב ראש הוועדה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר ועדת הביקורת.
- (ב) ועדת הביקורת –
- (1) תעמוד על ליקויים בניהול המרכז ותציע למועצה דרכים לתיקונם;
- (2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המרכז ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;
- (3) תבחן את תוכנית העבודה של המבקר הפנימי ואת הדוחות שהגיש, ותעבירם למועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
- (4) תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המרכז וההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז.
- (ג) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה הציבורית, מנהל המרכז או המבקר הפנימי.
- (ד) מי שאינו חבר ועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; על אף האמור, המבקר הפנימי של המרכז יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.
- (ה) ועדת הביקורת תגיש למועצה הציבורית ולמנהל המרכז דוח על פעילותה, אחת לשנה לפחות.

⁵ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

סימן ב': המכון, הוועדה המדעית-חינוכית, המוזיאון וארכיון המרכז

- מכון לחקר מורשת 18. (א) המרכז רשאי להקים מכון לחקר מורשת הרבי מלובביץ' ושושלת תנועת הרבי מלובביץ' חב"ד; המכון יפעל להעמקה ולהעשרה של הידע בכל הנוגע למורשת, ושושלת תנועת חב"ד חב"ד שושלת תנועת חב"ד.
- (ב) המכון יקיים פעילויות מחקריות וחינוכיות לקידום מטרות חוק זה.
- (ג) המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף קטן (א).
- (ד) המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
- הוועדה המדעית- 19. (א) המועצה הציבורית, בהתייעצות עם מנהל המרכז, תמנה ועדה מדעית-חינוכית חינוכית ובה שבעה חברים :
- (1) שני נציגים שהם אנשי סגל אקדמי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ בעלי מומחיות בתחומי מחקר והוראה הנוגעים לפעילות המרכז, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ;
- (2) נציג של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ;
- (3) שלושה אנשי חינוך בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז ;
- (4) נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז.
- (ב) הוועדה המדעית-חינוכית תמנה מקרב חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
- (ג) יושב ראש הוועדה המדעית-חינוכית ינהל את ישיבות הוועדה ; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן ; הוראות סעיף 8(ב) עד (ו) יחולו על סדרי עבודת הוועדה המדעית-חינוכית בשינויים המחויבים.
- (ד) הוועדה המדעית-חינוכית תייעץ למנהל המרכז בכל עניין הנוגע לפעילותו המחקרית והחינוכית של המכון.
- (ה) הוראות סעיפים 9 עד 12 ו-24 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית-חינוכית.
- הקמת ארכיון 20. המרכז רשאי להקים ולהפעיל ארכיון ; ארכיון המרכז יהיה חלק מארכיון המדינה, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו.

21. הטיפול בחומר ארכיוני
(א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו של הרבי מלובביץ' ולמורשתו ושל תנועת חב"ד ולמורשתה, שהועבר לארכיון המרכז כאמור בסעיף קטן (ב) או שנאסף על ידי המרכז – יהיה נתון לארכיון המרכז.
- (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדות המדינה אשר יועבר לארכיון המרכז.
- (ג) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון המרכז, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז.
22. ממונה על ארכיון המרכז
הוקם ארכיון המרכז, ימנה מנהל המרכז את הממונה על הארכיון, באישור הגנז, והוא יקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.
23. המוזיאון
(א) במרכז יוקם מוזיאון הנצחה שיכלול תערוכה ומוצגים בנושאים הנוגעים למטרות חוק זה.
- (ב) המוזיאון יהיה פתוח לציבור, יעודד ביקורים מהארץ ומהעולם, ויתקיימו בו פעולות חינוך והסברה הקשורות למטרות חוק זה.

פרק ד': הוראות כלליות

24. ניגוד עניינים
(א) בסעיף זה –
- "בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);
- "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁶;
- "טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
- "ניגוד עניינים", של חבר המועצה הציבורית – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;
- "קרוב", של חבר המועצה הציבורית – כל אחד מאלה:
- (1) בן משפחה של חבר המועצה הציבורית;
 - (2) אדם שלחבר המועצה הציבורית יש עניין במצבו הכלכלי;

⁶ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

(3) תאגיד שחבר המועצה הציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר המועצה הציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה הציבורית ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה הציבורית.

(ג) חבר המועצה הציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה הציבורית כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה הציבורית; היה חבר המועצה הציבורית האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה הציבורית שמונה לפי סעיף 5(א)(5) עד (7) רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי המועצה הציבורית, ולא יראו אותו כמי שנמצא במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

מימון פעילות 25. (א) הקמת המרכז תמומן מתקציב המדינה ומכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 26, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, וכן מתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.

(ב) סכום השתתפות המדינה בתקציב המרכז ייקבע, בכל שנת כספים, בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985.

תקציב 26. (א) המועצה הציבורית תאשר את התקציב השנתי של המרכז, לפי הצעת מנהל המרכז, ותגישו לשר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר.
(ב) שנת תקציב של המרכז תהיה חופפת לשנת תקציב המדינה.

פטור ממסים 27. לעניין פקודת מס הכנסה⁷, יראו את המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

- עובדי המרכז 28. (א) קבלתו של אדם לעבודה במרכז תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, על פי נהלים שיקבע המרכז ולפי כל דין.
- (ב) דין עובדי המרכז כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים בסעיף 29.
- החלת דינים 29. חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה:
- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁸;
 - (2) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁹;
 - (3) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁰ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
 - (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹¹;
 - (5) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹² – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.
- איסור העברת נכסים 30. (א) המרכז לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
- (ב) המרכז לא יהיה רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
- (ג) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
- ביצוע ותקנות 31. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סדרי העבודה של המועצה.

⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דיווח לכנסת 32. השר ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בכתב, אחת לשנה, על יישום החוק בשנה שקדמה למועד הדיווח, ובין השאר בעניינים אלה:

- (1) איוש המועצה הציבורית ופעילותה;
- (2) תקציב המרכז, לרבות מקורות המימון וניצול התקציב;
- (3) פעילות המרכז ומוסדותיו.

ד ב ר י ה ס ב ר

הרב מנחם מנדל שניאורסון (להלן – הרבי מלובביץ'), היה מנהיגה השביעי של חסידות חב"ד ואחד המנהיגים היהודיים המשפיעים ביותר בתולדות העם היהודי. פועלו חרג הרבה מעבר לגבולות הקהילה החסידית והשפיע על יהודים ולא יהודים בכל רחבי העולם. הרבי מלובביץ' הקים רשת חינוך וקירוב עולמית, שלוחי חב"ד, הפועלת כיום ביותר מ-100 מדינות. הוא היה חלוץ בשילוב בין יהדות למדע מודרני, קידם חינוך יהודי אוניברסלי ופעל רבות למען עם ישראל ומדינת ישראל.

הצעת החוק נועדה להקים מרכז שיפעל להנצחת מורשתו של הרבי, לציון תרומתו הייחודית ולהנחלת ערכיו לדורות הבאים. כמו כן, המרכז יפעל להנחלת מורשתה הייחודית של תנועת חב"ד לאורך הדורות, תנועה שפועלת בכל מקום בעולם תחת העיקרון של "את כל הלב לכל יהודי". המרכז יפעל לאיסוף ותייעוד של חומרים הקשורים לפועלו של הרבי מלובביץ', יקדם מחקר אקדמי בנושא, ויקיים פעילות חינוכית להנחלת מורשתו ומורשת התנועה.

המרכז יהיה תאגיד סטטוטורי שיכלול מוזיאון, ארכיון וועדה מדעית-חינוכית, וינהל על ידי מנהל המרכז ולצידו מועצה ציבורית בת 13 חברים. התקציב להקמת ומימון המרכז יהיה מכספי תרומות ומתקציב המדינה. שר המורשת יהיה ממונה על ביצוע החוק המוצע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ה (24.02.2025)